

प्रारम्भिक सुनुवाई र वादी प्रतिवादी छलफल

डिल्लीरत्न श्रेष्ठ
विशेष अदालत

dilliratna@gmail.com

प्रारम्भिक सुनुवाई किन?

अनावश्यक मुद्दाहरूको रोकथाम

...

हरेक कानून प्रणालीका आ-आफ्नै
अभ्यासहरू छन्।



अम्यास-१

- आर सप्लायर्सबाट टि कन्स्टक्सनले नगद तथा उधारोमा सामान लाने गरेकोमा केही रकम तिर्न बाँकी रहेको।
- २०७२।०४।२४ मा ७ दिन भित्र बाँकी रकम चुक्ता नगरेमा कानूनी कारवाही अगाडी बढाउने पत्र लेखेको तर विवाद यथावत रहेको।
- २०७५।११।११ मा बाँकी रकम रु ४,२६,४११।- चुक्ता गर्नु भन्ने पत्र लेखी जिल्ला अदालतमा २०७६।०१।०२ मा फिराद दायर भएको।
- लेनदेन ब्यबहारको ४० नं. को हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद प्रारम्भिक सुनुवाईबाट खारेज गरी पाँउ भन्ने प्रतिउत्तर पत्र।

४० नं ॥ ॥ यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन भनेको, नालिस सुनिने छैन भनेको, नाबालकको धन बिगार्नलाई बेइमानी गरेको, व्याजको व्याज खाएको, व्याजमा दशौंद देखि बढ्ता लेखाएको वा लखबन्धक लिंदा बढ्ता लिएको बढ्ता करार लेखाएको यति कुरामा हदम्याद लाग्दैन । यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा बाहेक अरुमा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

६१८४क नं. ॥ ॥ प्रतिउत्तरपत्र परी भगडियाहरुको उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारीखमा दुवै पक्षको रोहवरमा फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिल भएको सबै लिखत हेरी देखाई वादी प्रतिवादीसंग आवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै थरको कुरा मिले नमिलेको अड्डाले विचार गरी कुरा मिलेको देखिन आएमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ । दुवै थरको कुरा आंशिक वा पूर्ण रुपमा नमिलेको देखिन आएमा जुन जुन कुरा नमिली इन्साफ गरी ठहराउनु पर्ने हो सो कुराहरु र त्यस सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरु स्पष्ट खोली पर्चा खडा गरी सबूद प्रमाण भिकाउन आदेश दिई सबूद प्रमाण बुझ्ने तारीख समेत तोक्नु पर्छ । प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारीखमा अड्डाले यसै महलको ७८ नम्बर बमोजिम कारवाई गर्नु पर्छ ।

क्रमशः

३५ नं. ॥ ॥ गैह्र अड्डाले कानून बमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ ।

३६ नं. ॥ ॥ ऐनमा हद म्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्न सक्छ ।

ने।का।प। २०५६ नि। नं। ६६९० मा हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले पक्षले चुनौती नदिए पनि अदालतले जहिलेसुकै पनि त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने।

८५ नं. ॥ ॥ अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै भगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारिज गरिदिनु पर्छ ।

क्रमशः अ.बं. २९ क्षेत्राधिकार

इलाका नपर्ने ठाउँलाई इलाका हो भनी ढाँटी नालिस दिनेलाई र इलाका ढाँटेको भनी भुट्टा उजूर गर्नेलाई पाँच रुपैयाँ जरिवाना गर्नु पर्छ । इलाका ढाँटी नालिस दिएकोमा नालिस दिने हद म्यादमा सो ढाँटी दर्ता गराएका अड्डाबाट नालिस दिनु पर्ने अड्डामा हुलाकद्वारा कागज पुग्ने बाटाका म्यादका दिन बाँकी राखी नालिस दर्ता गराएको रहेछ भने सो ढाँटेको ठहर्नासाथ माथि दफा दफामा लेखिए बमोजिम जुन इलाकाको अड्डाबाट हेर्नु पर्ने हो सोही इलाकाको अड्डामा मिसिल भगडिया पठाई हेर्न लगाउनु पर्छ ।९

क्रमशः

७३ नं. ॥ ॥ फिरादपत्र दिंदा उही मानिसको नाउँमा एकै पटक एउटै नालिस दिए हुने मुद्दामा सो नगरी पहिले दिएका नालिसको रुप विचार गरी मात्र सो मुद्दाका सो रुपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियत लिई यति कुरा मात्र यस नालिसबाट दिलाई भराई वा सजाय गरीपाउँ भनी वादी दिन र सो वादीमा छुटेको त्यस्तो किसिमको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत पाउँदैन ।

क्रमशः

१८० नं. ॥ ॥ दोहोरो नालिस पुनरावेदन दिएकोमा बाहेक दाखिल गर्न ल्याएको नालिस पुनरावेदनबाट दर्ता हुन नसक्ने देखिएकोमा पनि कानून बमोजिम उसै बखत फिर्ता नगरी अड्डाबाट दर्ता गरेको भई पछि खारेज हुने भएकोमा खारिज वापतको सजाय हुँदैन । सो बाहेक अरु अवस्थामा खारेज भएको मुद्दामा देहाय बमोजिम सजाय हुन्छ

दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र पुनरावेदनपत्रबाट नालिस पुनरावेदन लाग्ने देखी दर्ता भै मुद्दा चलेकोमा पछि बुझिए दाखिल भएको कागजबाट मात्र मुद्दा नचल्ने भै खारेज हुन आएको भए नलाग्ने दर्ता गराए वापत नालिस खारेज भएकोमा वादीलाई निजले दावी गरेको वा पोलेको कुरा सावित नठहरे निजलाई हुन सक्ने सजायको सयकडा पाँच र पुनरावेदन खारेज भएकोमा अपीलाटलाई इन्साफ सदर ठहरे हुन सक्ने सजायको सयकडा पाँचको दरले सजाय हुन्छ१

परिरहेका मुद्दा नछिनी त्यसै मुद्दामा दोहोरो वादी वा दोहोरो पुनरावेदन दिएको भई पछि दिएको खारेज हुने भएकोमा पछि दिएको ऐन बमोजिम खारेज गरी जानी जानी दोहोरो नालिस पुनरावेदन दिनेलाई बीस रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ२

मध्यस्थता ऐन, २०५५

१६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने: (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारवाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकद्वैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरूपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन।

तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था

१३१. हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्ने : प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयमा जिकिर लिन चाहेमा त्यस्तो विषय प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :-

- (क) वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको,
- (ख) फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर नभएको,
- (ग) जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतलाई फिराद दाबीका सम्बन्धमा कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको ।

१३२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारवाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा बादी र प्रतिवादीको तारेख मिलान भएपछिको अर्को तारिखका दिन प्रतिवादीले जिकिर लिएको विषयमा सीमित रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा बादीलाई फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकद्वैया भए वा नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता भए वा नभएको वा अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भए वा नभएको विषयमा निरूपण गरी आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा प्रतिउत्तरपत्रवालाले हकद्वैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्नेछ ।

१३३. मुद्दा खारेज भएमा कारबाही अन्त्य हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकद्वैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ, त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ ।

१३४. निरूपण भएको विषयको जिकिर लिन नपाइने : (१) दफा १३२ बमोजिम आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकद्वैया भएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्‍याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुन जिकिर लिन सक्ने छैन ।

(२) कसैले उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी जिकिर लिए पनि त्यस उपर सुनुवाई हुने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजिम गरेको आदेश उपर दफा १५७ बमोजिम र निर्णय उपर दफा २०५ बमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन वा पुरावेदन गर्न सकिनेछ ।

१५७. अर्न्तकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने : (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ :-

(ग) परिच्छेद-११ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरूपण गरी आदेश गरेको,

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लिई वा मिसिल भिकाई त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही वेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्भेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ ।

अभ्यास क्रमशः

- प्रतिवादीलाई अन्तिम पटक रकम भुक्तानीका लागि मिति २०७५।।१।११ मा पत्र पठाउदासमेत रकम नदिएको हुँदा सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मात्र पने हुँदा वादीको फिराद हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्नु मिलेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०५।२६ मा भएको आदेश।
- प्रतिवादीतर्फबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम परेको निवेदन।
- शुरु अदालतको आदेश कानून बमोजिम कै देखिँदा सदर हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०९।१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर भएको।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

- व्यक्तिको मुद्दा गर्ने हकदैया, हदम्याद र मुद्दाको सुनुवाई तथा किनारा गर्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र नदेखिएको भनी मुद्दाको आधारभूत गम्भीर प्रश्नमा गरिएको निर्णय उपरको अपिलीय अधिकारलाई पूर्णविराम लगाउने गरी भएको कानूनी प्रावधानका सम्बन्धमा यस अदालतबाट विविध मुद्दाहरूमा भए गरिएका व्याख्याहरूको परिप्रेक्ष्यमा गहनतम व्याख्या हुनुपर्ने देखिँदा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भई एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने भनी यस इजलासले महसुस गरेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।१०।११ मा भएको आदेश।

पूर्ण इजलाशको फैसला आदेश

- कानूनतः प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको भन्ने अवस्था देखिने।
- निवेदकले उठाएको हदम्यादको प्रश्नमा एउटै निर्विकल्प निष्कर्षमा पुगनुपर्ने कानूनी अवस्था रहेकोमा अर्को निष्कर्षमा पुगेको भन्ने पनि देखिने।
- जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको उच्च अदालतबाट एक तहको कानूनी परीक्षण भएकै देखिन्छ।
- निवेदन माग दावीबमोजिम जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी हदम्यादका सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न भन्दै परमादेशको आदेश जारी गर्ने हो भन्ने सारतः फिरादपत्र हदम्यादभित्र नैपरेको भनी आदेश गरे सरहको स्थिति बन्न जाने देखिन्छ।
- यसो गर्नु भनेको प्रकारान्तरले मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ बमोजिम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सो मुद्दा खारेज भई मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले संहिताको दफा १३३ को अधिकार यसै अदालतबाट प्रयोग गरेको जस्तो देखिन आउँछ।

वादी प्रतिवादी छलफल अभ्यास-२

- आर सप्लायर्सबाट टि कन्सट्रक्सनले नगद तथा उधारोमा सामान लाने गरेकोमा कारोबार बन्द गरेको तर केही रकम तिर्न बाँकी रहेको।
- २०७५।।१।११ मा बाँकी रकम रु ४,२६,४११।- चुक्ता गर्नु भन्ने पत्र लेखी जिल्ला अदालतमा फिराद दायर भएको।
- समयमा सामान नदिएकोले कारोबार बन्द गरेको। आफुले नगदमा कारोबार गरेकोले कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन। कुनै लिखत छैन। आफु खुशी राखेको बहीखातालाई प्रमाणिक मान्न मिल्दैन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर पत्र।

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

१२४. वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्ने: (१) अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम कसूर इन्कार रहेको वा इन्कार प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दावी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दावी, प्रतिवाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

१९०. सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्ने : (१) प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि बादी र प्रतिबादीको उपस्थितिको लागि तोकिएको तारिखमा दुवै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखत अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए बादी र प्रतिबादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिबादीले बादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ ।

१९१. बादी प्रतिबादीको पूर्व-सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न बादी र प्रतिबादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी, प्रतिबादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी र प्रतिबादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन् ।

(५) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद- १५ बमोजिम बुझिएको प्रमाणको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बादी वा प्रतिबादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

न्यायालयको जिम्मेवारी
विवाद समाधान गर्नु हो, बलश्लाउनु होइन।
धन्यवाद

